REGLAMENTO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL DE LA UE

Resumen ejecutivo y explicación simple para una capacitación breve

Norma: Reglamento (UE) 2024/1689, conocido como AI Act o Reglamento de IA.

Idea central

La Unión Europea establece reglas comunes para que la inteligencia artificial se desarrolle y utilice de forma segura, transparente y respetuosa de los derechos de las personas, sin frenar la innovación. Las obligaciones dependen principalmente del riesgo que pueda generar cada sistema.

Explicación en una frase: cuanto mayor sea el riesgo de una IA para las personas, mayores serán los controles y las obligaciones.

Objetivos principales

- Proteger la salud, la seguridad y los derechos fundamentales.
- Reducir la discriminación, la manipulación y otros usos dañinos.
- Aumentar la transparencia y la supervisión humana.
- Establecer reglas comunes para proveedores y organizaciones que utilizan IA.
- Favorecer una IA fiable y permitir la innovación responsable.

Alcance general

El Reglamento alcanza a distintos actores que desarrollan, comercializan o utilizan sistemas de IA dentro de su ámbito de aplicación. En determinados casos también puede alcanzar a proveedores establecidos fuera de la UE cuando los resultados del sistema se utilizan en la Unión. No reemplaza otras normas aplicables, como las de protección de datos personales.

Material de apoyo para exposición oral. Es un resumen educativo del reglamento adjunto, no asesoramiento jurídico ni sustituto de la norma completa.

1. El enfoque basado en riesgos

El Reglamento no trata a todas las aplicaciones de IA de la misma manera. Clasifica los sistemas según el tipo y la gravedad del daño que podrían causar.

Nivel	Qué significa	Ejemplo orientativo
Riesgo inaceptable	Prácticas prohibidas por afectar gravemente derechos o seguridad.	Manipulación perjudicial o puntuación social de personas en los supuestos prohibidos.
Alto riesgo	Usos permitidos, pero sujetos a requisitos estrictos.	IA utilizada en selección laboral, educación, servicios esenciales o seguridad de productos, según el caso.
Riesgo de transparencia	Hay que informar claramente a las personas en determinados usos.	Chatbot o contenido sintético que debe identificarse como generado por IA.

Nivel	Qué significa	Ejemplo orientativo
Riesgo limitado o bajo	Por lo general, menos obligaciones específicas bajo el AI Act; siguen aplicando otras leyes.	Herramientas sencillas de apoyo que no entran en categorías de mayor riesgo.

Importante: la clasificación depende de la finalidad real y del contexto de uso; no solo de la tecnología utilizada o de que la herramienta se llame “IA”.

2. Prácticas prohibidas: qué recordar

El Reglamento prohíbe determinadas prácticas consideradas inaceptables. Entre los ejemplos más relevantes se encuentran:

- Usar técnicas manipuladoras o engañosas que alteren sustancialmente la conducta y puedan causar daños importantes.
- Explotar vulnerabilidades de personas o grupos por edad, discapacidad o situación social o económica, cuando se cumplan las condiciones de la prohibición.
- Aplicar puntuación social que provoque un trato perjudicial o injustificado en contextos distintos o de forma desproporcionada.
- Crear bases de reconocimiento facial mediante extracción indiscriminada de imágenes de internet o de cámaras de vigilancia.
- Inferir emociones en el trabajo o en centros educativos, salvo excepciones previstas por motivos médicos o de seguridad.
- Inferir mediante categorización biométrica determinados atributos sensibles, como opiniones políticas o creencias religiosas.
- La identificación biométrica remota en tiempo real en espacios públicos con fines policiales está prohibida como regla general, con excepciones limitadas y sujetas a condiciones estrictas.

Mensaje para la capacitación: no todo uso de reconocimiento facial o de IA está automáticamente prohibido; hay que revisar la práctica concreta, la finalidad y las excepciones legales.

3. Sistemas de IA de alto riesgo

Se consideran de alto riesgo ciertos sistemas que pueden influir de forma importante en la seguridad o en los derechos de las personas. El Reglamento contempla, entre otros, usos relacionados con:

- **Empleo:** selección, evaluación o gestión de trabajadores en determinados supuestos.
- **Educación:** acceso, evaluación o decisiones relevantes sobre estudiantes en determinados supuestos.
- **Servicios esenciales:** decisiones sobre acceso a servicios públicos o privados esenciales, según la categoría aplicable.
- **Infraestructura crítica y seguridad:** ciertos componentes que pueden afectar a la seguridad.
- **Justicia, migración y aplicación de la ley:** determinados usos definidos en el Reglamento.

Los sistemas de alto riesgo deben contar, según corresponda, con gestión de riesgos, datos adecuados, documentación y registros, información clara para quienes los utilizan, supervisión humana y niveles adecuados de precisión, robustez y ciberseguridad.

Ejemplo simple: si una empresa utiliza IA para filtrar candidatos, no debería asumir que el resultado es correcto sin controles. Debe revisar el uso, los riesgos, los sesgos y el papel de las personas responsables.

4. Transparencia y modelos de IA de uso general

- **Interacción con IA:** en determinados casos, las personas deben ser informadas de que están interactuando con un sistema de IA.
- **Contenido artificial:** existen obligaciones de identificación o divulgación para ciertos contenidos generados o manipulados artificialmente, incluidos determinados deepfakes.
- **Modelos de uso general:** sus proveedores tienen obligaciones específicas; los modelos clasificados con riesgo sistémico quedan sujetos a obligaciones adicionales.
- **Información comprensible:** las personas deben poder reconocer cuándo corresponde una comunicación de transparencia.

Transparencia no significa que toda salida de IA deba llevar siempre una etiqueta idéntica. La obligación concreta depende del tipo de sistema, del contenido y del uso previsto.

5. Qué debería hacer una organización

- Inventariar las herramientas de IA utilizadas y definir para qué se emplean.
- Determinar quién es el proveedor y quién es la organización usuaria o responsable del despliegue.
- Evaluar el nivel de riesgo y comprobar si el uso está prohibido, es de alto riesgo o exige transparencia.
- Proteger los datos personales y revisar permisos, seguridad y acceso a la información.
- Mantener supervisión humana adecuada: no delegar automáticamente decisiones relevantes.
- Documentar criterios, responsables, controles, incidencias y revisiones cuando corresponda.
- Capacitar al personal para que entienda capacidades, limitaciones y riesgos de la IA.

6. Fechas clave de aplicación

El Reglamento establece una aplicación escalonada. El texto adjunto fija las siguientes fechas principales:

Fecha	Qué entra en aplicación
2 de febrero de 2025	Capítulos I y II, incluidas las disposiciones generales y las prácticas prohibidas.
2 de agosto de 2025	Entre otras, obligaciones para modelos de IA de uso general y disposiciones sobre gobernanza y sanciones señaladas por el Reglamento.
2 de agosto de 2026	Aplicación general del Reglamento, con excepciones y calendarios específicos.
2 de agosto de 2027	Aplicación del artículo 6, apartado 1, y de las obligaciones correspondientes para determinados sistemas de alto riesgo vinculados a productos regulados.

Para decisiones de cumplimiento reales, verificar siempre las disposiciones transitorias, las normas complementarias y las orientaciones vigentes aplicables al caso concreto.

7. Guion de cierre para explicar en 30 segundos

“El Reglamento europeo de IA busca que la inteligencia artificial sea útil y segura. Para ello, clasifica los sistemas según sus riesgos: prohíbe ciertos usos dañinos, exige controles estrictos para aplicaciones de alto riesgo y establece transparencia en situaciones concretas. Las organizaciones deben saber qué IA utilizan, para qué la utilizan, qué riesgos genera y qué supervisión humana y medidas de seguridad necesitan.”

Conceptos que conviene recordar

- **Riesgo:** posibilidad de daño para personas, seguridad o derechos.
- **Proveedor:** quien desarrolla o comercializa un sistema o modelo bajo las condiciones definidas por la norma.
- **Responsable del despliegue:** organización o persona que utiliza el sistema bajo su autoridad en un contexto profesional.

- **Supervisión humana:** capacidad real de revisar, intervenir y no aceptar automáticamente el resultado.
- **Transparencia:** informar cuando la norma lo exige y no ocultar la naturaleza artificial del sistema o contenido en esos casos.

Base documental: resumen elaborado a partir del Reglamento (UE) 2024/1689 adjunto. Se han omitido referencias, considerandos extensos y detalles secundarios para facilitar una exposición breve. Este documento es material formativo y no constituye asesoramiento jurídico.